

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

주 의 요 구

제 목 일상감사 절차 및 제안요청서 작성 관련 사항

소관부서 중부지사

조치부서 중부지사

내 용

1. 업무 개요

중부지사에서는 중소형 조선소의 설계·승인 절차 효율화 및 해양안전 강화를 목적으로 「중소형선박 전용 설계·승인용 통합소프트웨어 개발 사업」을 추진하고 있다. 동 사업은 공단의 주요 정책사업으로서 용역 추진 및 예산 집행이 수반되는 사업이다.

2. 관계법령 및 판단기준

「일상감사지침」에 따르면, 주요 사업 또는 정책의 집행 및 용역 추진 시에는 집행부서와 독립된 감사부서에서 최종결재권자의 결재 이전에 일상감사를 신청·이행하여 해당 사업의 적법성과 타당성을 사전에 점검하도록 규정하고 있다.

특히 같은 지침 제5조에서는 일상감사를 최종결재권자(전결권자 포함)의 결재 이전에 감사실장에게 신청하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 제12조에서는 집행부서가 일상감사 의견을 통보받은 경우 10일 이내에 필요한 조치를 이행한 후 별지 제4호 서식에 따라 감사의견에 대한 조치결과를 감사실장에게 통보하도록 규정하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 일상감사 신청 시기 부적정

중부지사에서는 「중소형선박 전용 설계·승인용 통합소프트웨어 개발 사업」 추진 과정에서, 추진계획 결재 이후에 일상감사를 신청한 사례가 확

인되었다.

[표] 일상감사 신청 현황

연번	사업명	추진계획 결재일	일상감사 신청일
1	중소형선박 전용 설계·승인용 통합소프트웨어 개발 추진계획	'24.2.28	'24.3.19
2	중소형선박 설계 및 승인용 통합소프트웨어 개발 2차년도 추진계획	'25.1.21	'25.2.14

이는 「일상감사지침」에서 정한 ‘최종결재 이전 신청’ 원칙을 위반한 것으로, 일상감사가 본래 수행해야 하는 사전 예방·통제 기능이 결재 단계에서 적시에 작동하지 못하게 한 업무처리로 판단된다.

나. 일상감사 의견에 대한 조치결과 통보 미이행

또한, 1차 사업과 관련한 일상감사 과정에서 감사실로부터 “통합소프트웨어 개발용역에 데이터 품질진단 및 메타데이터 현행화 관련 사항이 반영되도록 검토” 하라는 의견이 제시되었으며, 해당 의견에는 공공데이터 품질진단 수행, 오류 데이터 개선, 데이터 구조·표준 산출물 정비 및 메타데이터 현행화 등 구체적인 검토·반영 사항이 포함되어 있었다.

그러나 위 감사의견에 대하여, 검토 결과 및 이행 여부를 정리한 조치결과 통보서를 감사실에 별도로 제출하지 않은 사실이 확인되었다.

다만, 해당 감사의견 사항은 사업 추진 과정에서 실무적으로 검토·반영되었으며, 이로 인하여 사업 추진의 적법성·타당성 또는 예산 집행상의 실질적인 문제는 확인되지 않았다.

다. 제안요청서 변경(데이터 요구사항 반영)

계획보고 시 제출된 제안요청서에는 데이터 요구사항²⁾(DAR, Data Requirement)이 포함되어 있지 않았으나, 이후 일상감사 신청 단계 및 실제 사업 추진 과정에서 활용된 제안요청서에는 데이터 요구사항(DAR)이 추가·반영된 사실이 확인되었다.

2) 데이터베이스(DB)를 사용하는 정보화시스템을 구축·운영하는 경우, 시스템에서 생성·관리·활용되는 데이터의 구조, 품질, 표준, 관리 방식 등을 사전에 정리·정의하기 위한 요구사항

확인 결과, 본 정보화사업은 설계·승인 업무 지원을 위한 기능 구현을 주된 내용으로 하는 사업으로, 별도의 데이터베이스(DB)를 구축하거나 데이터를 생성·저장·관리하는 정보화시스템을 개발·운영하는 사업에 해당하지 않는 것으로 확인되었다. 이에 따라 제안요청서에 포함된 데이터 요구사항(DAR)은 본 사업의 실제 수행 과업 범위에는 해당하지 않으며, 사업 수행 과정에서도 해당 요구사항과 관련된 과업을 추진한 사실은 없는 것으로 확인되었다.

그럼에도 불구하고 데이터 요구사항(DAR)을 제안요청서에 포함한 이유는, 정부 정보화사업 사전협의 시 활용되는 표준 검토안에 데이터 요구사항(DAR)이 기본 항목으로 포함되어 있으며, 이를 제외하여 협의를 진행할 경우 별도의 소명·조정 절차가 요구되는 점을 고려하여, 사전협의 절차를 신속히 이행하고 관련 행정절차의 지연을 방지하고자 한 실무적 판단에 따른 것으로 확인된다.

이후 사업 추진 과정에서 관계 부처와의 협의를 통해 해당 데이터 요구사항(DAR)은 본 사업의 과업 범위에서 제외하였으며, 이에 따라 제안요청서 내용과 실제 수행 과업 간 정합성도 확보되어 사업 추진과 관련한 실질적인 문제는 발생하지 않았다.

다만, 제안요청서 작성 단계에서 실제 수행하지 않는 사항을 포함한 점은 제안요청서 작성의 적정성 및 과업 범위 명확화 측면에서 미흡한 사례로 판단된다.

4. 적극행정 면책 신청 및 검토 결과

본 건과 관련하여 소관부서에서는 「적극행정 면책제도 운영지침」에 따라 적극행정 면책을 신청하였다.

검토 결과, 제안요청서 변경(데이터 요구사항 반영)과 관련하여 실제 수행하지 않는 과업을 제안요청서에 포함한 점은 형식적으로는 제안요청서 작성의 명확성 측면에서 미흡한 요소가 있으나,

- 정부 정보화사업 추진 절차에 따른 정보화사업 사전협의를 신속히 이행하고자 한 점
- 관련 행정절차의 지연을 방지하기 위한 업무 처리상의 판단이었던 점
- 이후 관계 부처와의 협의를 통해 해당 데이터 요구사항(DAR)을 과업

- 범위에서 제외하는 등 사후 조치를 통해 정합성을 확보한 점
- 고의 또는 사익 추구 목적이 확인되지 않은 점

등을 종합적으로 고려할 때, 이 부분에 한하여 적극행정 면책 요건을 충족하는 것으로 판단된다.

다만, 가. 일상감사 신청 시기 부적정, 나. 일상감사 의견에 대한 조치결과 통보 미이행 사항은 「일상감사지침」에서 정한 절차를 준수하지 않은 사례로서 적극행정 면책 대상에는 해당하지 않는다.

이에 따라 본 건은,

- 다. 제안요청서 변경사항에 대해서는 적극행정 면책을 인정하되,
- 가·나·다 세 가지 사항 모두에 대하여는 향후 동일 사례의 재발 방지를 위한 차원에서 기관에 대한 주의 조치를 실시하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

중부지사장은

본 감사결과 확인된 일상감사 신청 시기 부적정, 일상감사 의견에 대한 조치결과 통보 미이행, 제안요청서 변경(데이터 요구사항 반영) 등 사항 전반에 대하여,

앞으로 주요 사업 및 용역 추진 시 「일상감사지침」에서 정한 일상감사 신청 시기 및 감사의견 조치결과 통보 절차를 철저히 준수하고, 제안요청서 작성 시에도 실제 수행 과업과의 정합성이 명확히 확보될 수 있도록 내부 검토 절차를 강화하는 등 업무 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)